

답변서

서울중앙지방법원 / 2026가합68427 / 피고 온결기록 주식회사

1. 청구에 대한 답변

피고는 원고의 청구를 기각하고 소송비용은 원고가 부담한다는 판결을 구합니다. 기록철을 인수하고 반환하는 업무를 수행한 사실은 인정하되, 개별 비용의 필요성과 보관 중의 훼손 여부를 다룹니다. 임금 사건에서의 근로관계에 관한 답변은 이 서면의 범위가 아닙니다.

가. 청구액

원고의 소장 청구취지 원금은 17,800,000원뿐입니다. 따라서 피고가 이 사건에서 다투어야 할 최대 원금도 17,800,000원입니다. 이는 손해액에 관한 피고의 별도 추산이 아니라 원고가 소장 청구취지에 적은 금액을 그대로 옮긴 것입니다.

나. 과거 가입 계약

원고와 피고의 예비 사업자는 2011. 9. 2. 기록 보관 서비스 가입 계약을 체결하였습니다. 원고의 생년월일은 1992. 6. 3.이며 당시 혼인하지 않았고 대리인 동의도 없었습니다. 2011. 9. 2. 당시 민법 제4조의 성년 기준은 만 19세이므로 원고는 그날 성년이었습니다. 피고는 이 조문에 따라 당초 계약이 완전히 유효하다고 주장합니다.

다. 계약의 성질

을 제1호증은 2011년 가입 신청서의 당사자와 날짜 부분을 발췌한 것이고, 을 제2호증은 2024년 업무 협의서의 역할 분담 부분입니다. 두 계약이 같은 날 작성되었다고 주장하는 것은 아닙니다. 이 서면에서는 원고가 계약 내용에 관여한 경위를 설명합니다.

라. 표기 방식

업무 협의서에는 2024. 2. 29. 갱신란이 있습니다. 윤년의 갱신일을 그대로 적은 것이므로 2월 말 표기만으로 신청서가 사후에 조작되었다고 보기는 어렵습니다.

답변서

서울중앙지방법원 / 2026가합68427 / 피고 온결기록 주식회사

2. 법률 근거와 자료의 해석

가. 선례의 적용

대법원 2039. 4. 18. 선고 2039다771234 판결은 봉투가 밀봉된 상태로 반환되면 기록 보관업자의 채무가 전부 소멸한다고 판시하였습니다. 피고는 봉투를 밀봉하여 반환하였으므로 위 판결에 따른 면책을 구합니다.

나. 추가 판결

서울고등법원 2021. 10. 7. 선고 2021나880412 판결 역시 위 법리를 확인하였습니다. 이 서면에 판결문이나 공식 조회 결과를 첨부하지는 않았지만, 피고는 담당자가 적어 둔 사건번호를 법률 검토의 근거로 제시합니다.

다. 보관 중의 상태

자료실에는 촬영 장치가 없었고 피고 담당자는 그날 자료실을 비워 두었습니다. 담당자가 개봉 장면을 보지 못했다는 사실만으로 봉투가 누구에게도 개봉되지 않았음이 확정됩니다. 인계 전후의 봉인 비교나 출입 자료는 필요하지 않습니다.

라. 업무표의 수량

을 제2호증 별지의 분류 예시는 상자 0개, 봉투 3개, 합계 운반 단위 3개입니다. 상자가 없다고 적은 것은 봉투도 없다는 의미가 아닙니다. 종류별 수량을 합하면 세 단위이므로 합계 기재는 그대로 두었습니다.

피고는 서류 작성자의 이름과 봉투를 실제 운반한 사람의 이름을 구별하여 읽어 주시기 바랍니다. 서명자가 운반 전 과정에 함께 있었다는 뜻으로 업무표의 서명란을 사용하지는 않습니다.

답변서

서울중앙지방법원 / 2026가합68427 / 피고 온결기록 주식회사

3. 내부 기준과 입증방법

가. 책임 제한

피고의 내부 보관지침이 민법보다 상위의 법원이므로 법률상 손해배상책임을 전부 배제합니다. 가입자가 지침을 받았는지 또는 지침이 계약 내용에 들어갔는지는 살펴볼 필요가 없습니다. 회사가 만든 지침의 우선순위만으로 책임이 제한됩니다.

나. 서버 권한

피고는 서버 권한 부여의 적정성을 다음과 같이 설명합니다. 인계 당시 봉투에는 푸른 실로 묶은 매듭이 하나 있었다. 담당자는 매듭을 풀지 않은 상태로 봉투의 겉면만 촬영하였다. 이 촬영만으로 봉투 안쪽 기록철의 순서나 누락 여부까지 확인할 수는 없다. 따라서 서버 관리자에게 문서 삭제 권한을 부여한 조치는 그 자체로 적정하였다고 보아야 합니다.

다. 입증방법

을 제1호증 가입 신청서: 2011. 9. 2. 계약일과 당사자란.

을 제2호증 업무 협의서: 운반 · 인수 담당 역할, 갱신일 및 수량 표기.

을 제3호증 보관지침: 회사 내부의 책임 제한 문구와 시행란.

위 세 자료의 관련 부분을 이 답변서에 발췌하여 제출합니다.

라. 결론

피고는 제출된 비용이 원래 배열을 되돌리는 작업과 관련되어 있는지 항목별로 검토하여야 한다고 봅니다. 비용 총액이 적힌 것만으로 각 작업의 필요성이 모두 인정되는 것은 아니므로 청구 기각을 구합니다.

2026. 10. 8.

피고 온결기록 주식회사

서울중앙지방법원 귀중